

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số 13/2024/ĐGKN-BM-AGRIBANK NHÀ BÈ ký ngày 24/07/2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung ngày 18/3/2025 giữa Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – CN Nhà Bè;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của các Bên.

Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh ban hành quy chế cuộc đấu giá trên nguyên tắc tuân thủ các quy định hiện hành về đấu giá Khoản nợ gồm các nội dung sau:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá khoản nợ; tổ chức đấu giá khoản nợ; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá khoản nợ, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho việc thực hiện đấu giá Toàn bộ khoản nợ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Uyên và Công ty TNHH MTV Đầu tư viễn thông Đông Dương tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nhà Bè theo Hợp đồng tín dụng số: 20122109/HĐTD ký ngày 21/09/2012 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nhà Bè và Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Uyên và theo Hợp đồng tín dụng số 20120703/HĐTD ký ngày 07/03/2012 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH MTV Đầu tư viễn thông Đông Dương.

Điều 2: Đối tượng áp dụng.

- Đấu giá viên, tổ chức đấu giá khoản nợ Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh.
- Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.
- Người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá.
- Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá khoản nợ.

Điều 3: Giải thích từ ngữ.

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- *Bước giá* là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.
- *Đấu giá khoản nợ* là hình thức trả giá, chấp nhận giá có từ hai người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật đấu giá tài sản

- *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- *Người có khoản nợ đấu giá* là cá nhân, tổ chức sở hữu khoản nợ, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền đấu giá khoản nợ hoặc người có quyền đưa khoản nợ ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

- *Người mua được khoản nợ đấu giá* là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ.

- *Người tham gia đấu giá* là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua khoản nợ đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- *Người trúng đấu giá* là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên; cá nhân, tổ chức chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá đã giảm trong trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống.

- *Phương thức trả giá lên* là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

- *Khoản nợ đấu giá* là khoản nợ được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.

- *Tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ* là Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh và các chi nhánh, văn phòng công ty.

Điều 4: Khoản nợ đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạng của khoản nợ.

4.1 Khoản nợ đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Uyên và Công ty TNHH MTV Đầu tư viễn thông Đông Dương tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nhà Bè theo Hợp đồng tín dụng số: 20122109/HĐTD ký ngày 21/09/2012 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nhà Bè và Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Uyên và theo Hợp đồng tín dụng số 20120703/HĐTD ký ngày 07/03/2012 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH MTV Đầu tư viễn thông Đông Dương.

4.2 Thông tin về khoản nợ: của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Uyên và Công ty TNHH MTV Đầu tư viễn thông Đông Dương:

Dư nợ gốc, lãi tạm tính đến ngày 31/5/2024 là:

–Đối với khoản nợ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Uyên:

+Nợ gốc là: 15.677.009.325 đồng.

+Nợ lãi là : 7.730.163.447 đồng

–Đối với khoản nợ của Công ty TNHH MTV Đầu tư viễn thông Đông Dương:

+Nợ gốc là: 1.259.724.793 đồng.

+Nợ lãi là : 2.592.732.979 đồng.

Ghi chú: Tiền lãi trên tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/5/2024 cho đến khi Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Uyên và Công ty TNHH MTV Đầu tư viễn thông Đông Dương thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè.

4.3 Nguồn gốc tình trạng pháp lý của khoản nợ: Khoản nợ bán để bảo đảm hợp đồng tín dụng.

4.4 Hồ sơ pháp lý:

Đối với khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Uyên:

- Hợp đồng tín dụng số 20122109/HĐTD ngày 20/9/2012 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Uyên.

- Chi tiết hợp đồng thế chấp và tài sản bảo đảm khoản vay như sau:

+ *Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 6340-LCL-201300574 ngày 06/05/2013. Tài sản bảo đảm là:*

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất: 504; tờ bản đồ: 67, diện tích 718,1m², tài sản gắn liền với đất là nhà ở, địa chỉ tài sản tại 340 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP HCM; kết cấu: Tường gạch, cột gạch, mái tôn, số tầng: 01; Tổng diện tích sử dụng: 93 m²; theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành: BE 064896, số vào sổ cấp GCN: CH01949 do UBND Quận Gò Vấp cấp ngày 30/05/2011. Chủ sở hữu là bà Lê Thị Hồng Nhung.

+ *Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người khác số 6340-LCL-201601301 ngày 20/10/2016. Chi tiết tài sản:*

Quyền sử dụng đất Thửa đất số: 93; Tờ bản đồ số: 2; Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Bình Hòa Bắc; Huyện Đức Huệ; Tỉnh Long An; Diện tích: 2.833 m² (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: CD 549234, số vào sổ cấp GCN: CS 03640 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Long An cấp ngày 20/06/2016 và cập nhật biến động ngày 07/09/2016).

Quyền sử dụng đất Thửa đất số: 566 Tờ bản đồ số: 4; Địa chỉ: Ấp 3, Xã Thạnh Đông; Huyện Đức Huệ; Tỉnh Long An, Diện tích: 524m² (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành: BD 753866, số vào sổ cấp GCN: CH 00735 do UBND huyện Đức Huệ tỉnh Long An cấp ngày 07/06/2011 và cập nhật biến động ngày 07/09/2016)

Quyền sử dụng đất Thửa đất số: 575 Tờ bản đồ số: 2; Địa chỉ: Ấp Hòa An, Xã Bình Hòa Bắc; Huyện Đức Huệ; Tỉnh Long An; Diện tích: 1623m² (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: CA936663, số vào sổ cấp GCN: CS 03398 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Long An cấp ngày 28/10/2015 và cập nhật biến động ngày 09/09/2016).

Quyền sử dụng đất Thửa đất số: 106 Tờ bản đồ số: 2; Địa chỉ: Xã Bình Hòa Bắc; Huyện Đức Huệ; Tỉnh Long An; Diện tích: 1022m² (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành: L560876, số vào sổ cấp GCN: 01245 QSDĐ do UBND huyện Đức Huệ tỉnh Long An cấp ngày 30/12/1997 và cập nhật biến động ngày 09/09/2016.).

Quyền sử dụng đất Thửa đất số: 642 Tờ bản đồ số: 2; Địa chỉ: Xã Bình Hòa Bắc; Huyện Đức Huệ; Tỉnh Long An; Diện tích: 1283m² (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành: L 560863, số vào sổ cấp GCN: 01185QSDĐ/0608LA do UBND huyện Đức Huệ tỉnh Long An cấp ngày 30/12/1997 và cập nhật biến động ngày 09/09/2016).

Quyền sử dụng đất Thửa đất số : 235 Tờ bản đồ số: 6; Địa chỉ: Xã Bình Hòa Bắc; Huyện Đức Huệ; Tỉnh Long An; Diện tích: 1980m² (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành: L 312564, số vào sổ cấp GCN: 00667 QSDĐ/0608LA do UBND huyện Đức Huệ tỉnh Long An cấp ngày 22/12/1997 và cập nhật biến động ngày 09/09/2016).

- Bản đối chiếu xác nhận nợ vay ngày 05/6/2024 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – CN Nhà Bè.

Đối với khoản nợ của Công ty TNHH MTV Đầu Tư Viễn thông Đông Dương:

- Hợp đồng tín dụng số 20120703/HĐTD ngày 07/3/2012 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH MTV Đầu Tư Viễn thông Đông Dương.

- Chi tiết hợp đồng thế chấp và tài sản bảo đảm khoản vay như sau:

+ *Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 6340LCL20112712/TC ngày 27/12/2011. Tài sản thế chấp là:*

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất: 504; tờ bản đồ: 67, diện tích 718,1m², tài sản gắn liền với đất là nhà ở, địa chỉ tài sản tại 340 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP HCM; kết cấu: Tường gạch, cột gạch, mái tôn, số tầng: 01; Tổng diện tích sử dụng: 93 m²; theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành: BE 064896, số vào sổ cấp GCN: CH01949 do UBND Quận Gò Vấp cấp ngày 30/05/2011. Chủ tài sản là bà Lê Thị Hồng Nhung.

Giá trị tài sản bảo đảm bảo đảm dư nợ 18.800.000.000 đồng của Công ty TNHH TM DV Thanh Uyên, giá trị tài sản bảo đảm bảo đảm dư nợ 5.200.000.000 đồng của Công ty TNHH MTV Viễn Thông Đông Dương.

+ *Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 201240202/TC ngày 24/02/2012. Tài sản thế chấp là:*

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, chi tiết như sau: thửa đất số 121, tờ bản đồ số 1(SĐN), diện tích 66m², địa chỉ: 17 Phan Văn Sửu, Phường 13, Quận Tân Bình, diện tích sử dụng: 66m², diện tích xây dựng 66m² (Theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do UBND Quận Tân Bình cấp ngày 08/04/2003.

- Bản đối chiếu xác nhận nợ vay ngày 05/6/2024 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – CN Nhà Bè.

- Chứng thư thẩm định giá số 13062410-CT/BT-HN ngày 13/6/2024 của Công ty TNHH Định giá Hà Nội

4.5. Nơi có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè - Địa chỉ: số 18 Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

4.6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (*bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn*) và theo phương thức “*có sao bán vậy*” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. Đơn vị tổ chức đấu giá và Agribank Chi nhánh Nhà Bè không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin khoản nợ và hiện trạng tài sản liên quan đến khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết;

+ Rủi ro tiềm ẩn: Không xác định. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự

chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh Nhà Bè và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên;

Điều 5. Giá khởi điểm và các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá.

5.1. Giá khởi điểm đấu giá là: 21.034.553.164 đồng (Hai mươi một tỷ, không trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm năm mươi ba ngàn, một trăm sáu mươi bốn đồng).

- Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Người đăng ký xem tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

5.2. Các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá.

- Người đăng ký xem tài sản bảo đảm của khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản bảo đảm của khoản nợ, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Người mua được khoản nợ đấu giá là người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các tài sản liên quan đến khoản nợ theo quy định pháp luật nếu được cho phép.

- Người mua được khoản nợ đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Người mua được khoản nợ đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà khoản nợ bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.

- Đối với các tài sản liên quan đến khoản nợ chưa hoàn tất thủ tục sở hữu, Người mua được khoản nợ phải tự liên hệ với các cơ quan chức năng để được giải quyết và chấp hành theo các quyết định của cơ quan đơn vị có thẩm quyền. Các nghĩa vụ tài chính, chi phí thủ tục phát sinh người mua được khoản nợ chịu.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng khoản nợ (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Người có khoản nợ đấu giá có trách nhiệm xuất hóa đơn tài chính về việc bán khoản nợ (nếu có).

Điều 6: Nguyên tắc đấu giá khoản nợ, hình thức và phương thức đấu giá.

6.1. Nguyên tắc đấu giá khoản nợ.

- Tuân thủ quy định của pháp luật.

- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ, đấu giá viên.

- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện.

6.2. Hình thức đấu giá khoản nợ: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

6.3. Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

6.4. Việc đấu giá thực hiện bán một lần toàn bộ khoản nợ.

Điều 7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá.

7.1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng (*Một triệu đồng*)/01 bộ hồ sơ.

7.2. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá của khoản nợ = 2.103.455.316 đồng (Hai tỷ, một trăm lẻ ba triệu, bốn trăm năm mươi lăm ngàn, ba trăm mười sáu đồng).

- Tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản số **6340.2010.1724.0** của Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè.

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 21/3/2025 và đến 17 giờ 00 phút ngày 02/4/2025 (*trong giờ hành chính*);

7.4. Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

7.4.1. Việc áp dụng bước giá:

Người tham gia đấu giá trả giá đầu tiên phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả với mức chênh lệch tối thiểu của bước giá.

Bước giá được áp dụng cho người tham gia đấu giá trả từ lần thứ hai trở đi trong phiên đấu giá.

Sau mỗi lần trả giá, Đấu giá viên nhắc lại giá đã trả cao nhất ba lần, mỗi lần cách nhau ba mươi giây, trong trường hợp không có người trả giá cao hơn, Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá

7.4.2. Giá trả hợp lệ: Là giá được đọc ra của người tham gia đấu giá, đúng theo quy định áp dụng bước giá. Thời điểm người tham gia đấu giá trả giá bắt đầu sau khi có yêu cầu trả giá của đấu giá viên điều hành và trước thời điểm đấu giá viên nhắc lại giá đã trả cao nhất lần thứ ba.

7.4.3. Giá trả không hợp lệ: là giá trả không đáp ứng các yêu cầu của giá trả hợp lệ.

Điều 8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, xem khoản nợ, thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

8.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 21/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/4/2025 (*trong giờ hành chính*) tại Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh – Địa chỉ: số 429 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM;

8.2. Thời gian, địa điểm xem khoản nợ: từ ngày 21/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/4/2025 (*trong giờ hành chính*) tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè - Địa chỉ: số 18 Huỳnh Tấn Phát, TT. Nhà Bè, H. Nhà Bè, TP.HCM.

8.3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: bắt đầu từ lúc 14 giờ 00 phút, ngày 08/4/2025 tại Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh – Địa chỉ: số 429 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM;

8.4. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh – Địa chỉ: số 429 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ

sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

8.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu và có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Minh), giấy nộp tiền đặt trước và:

* Đối với cá nhân: CCCD (02 bản sao y);

* Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận mẫu dấu của doanh nghiệp; Biên bản họp HĐQT/HĐQT v/v mua tài sản; CCCD của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (mỗi loại 02 bản sao y); Giấy ủy quyền kèm theo CCCD của người được ủy quyền (nếu có).

- Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình giấy CCCD hoặc Hộ chiếu để kiểm tra (riêng đối với tài sản là bất động sản cần bổ sung thêm hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú). Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Điều 9: Đăng ký tham gia đấu giá.

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày.

- Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá.

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 10: Cách thức trả giá trong trường hợp đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

- a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;
- e) Phát số cho người tham gia đấu giá;
- g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- h) Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;
- c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
- d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá và các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước; Xử lý tiền đặt trước.

11.1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá.

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- đ1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- đ2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- đ3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

11.2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản.

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.

11.3. Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

11.4. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

11.5. Tiền đặt trước quy định tại khoản 2 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản..

Điều 12. Biên bản đấu giá

- Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá tài sản.

- Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá. Trong trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện thì biên bản đấu giá còn phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản[172]; trong trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện thì biên bản phải được đóng dấu của người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng đấu giá tài sản.

Điều 13. Thời gian, địa điểm, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ, giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, bàn giao khoản nợ

13.1. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ:

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Thời hạn thanh toán: Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản.

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá. Sau khi đã trừ đi khoản tiền đặt cọc, người trúng đấu giá khoản

nợ phải thanh toán đủ 100% số tiền còn lại để mua khoản nợ đấu giá, vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nhà Bè, số: **459901** tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè. Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ mà người trúng đấu giá khoản nợ không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc mua khoản nợ.

13.2. Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:

- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá;

- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

13.3. Thời hạn, địa điểm bàn giao khoản nợ, giấy tờ của khoản nợ:

- Sau khi người trúng đấu giá thanh toán đủ tiền mua khoản nợ đấu giá, người có khoản nợ đấu giá có trách nhiệm bàn giao khoản nợ cùng giấy tờ liên quan đến khoản nợ cho người mua được khoản nợ trúng đấu giá. Địa điểm bàn giao giấy tờ liên quan đến khoản nợ: tại trụ sở Agribank Chi nhánh Nhà Bè - Địa chỉ: số 18 Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa điểm bàn giao khoản nợ tại: tại trụ sở Agribank Chi nhánh Nhà Bè;

- Trường hợp không giao được khoản nợ đấu giá, người có khoản nợ đấu giá phải thông báo ngay cho Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh và người trúng đấu giá biết bằng văn bản, đồng thời cùng người trúng đấu giá thương thảo phương án giải quyết phù hợp;

Điều 14. Nghĩa vụ và quyền lợi của người mua được khoản nợ đấu giá

14.1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;

- b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- c) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

- d) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

14.2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Xử lý các vấn đề phát sinh trong phiên đấu giá của đấu giá viên

Đấu giá viên trực tiếp điều hành phiên đấu giá có các quyền sau:

- Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản;
- Dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá và thông báo cho tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ;
- Dừng phiên đấu giá khi phát hiện người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm nội quy phòng đấu giá hoặc các phạm vi khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá.

Việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài các quy định trên trong phiên đấu giá do người điều hành đấu giá quyết định (sau khi đã tham khảo ý kiến của người có khoản nợ)

Điều 16. Điều khoản bất khả kháng.

Trường hợp vì lý do khách quan mà các bên chưa lường hết được, khoản nợ trúng đấu giá không thể bàn giao cho người trúng đấu giá thì Ngân hàng, Tổ chức hành nghề đấu giá, người có khoản nợ bán đấu giá và người trúng đấu giá hoàn lại những gì đã nhận của nhau mà không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.

Điều 17. Giải quyết tranh chấp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí. Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo các quy định tại quy chế này. Các vấn đề trong quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

Mọi đối tượng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế này.

PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
ĐẤU GIÁ HỢP DANH
BÌNH MINH
Hồ Hải Yến

